

1. 개정이유

「평택지방해양수산청 관할 준설토 투기장 관리지침」(지침 제28호, 2020. 6. 22. 일부개정) 재검토기한 경과에 따라 현행 규정의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하여 개정·시행하고자 함

2. 주요내용

- 가. 제명을 행정규칙의 종류(예규)와 일치시킴(안 제명, 제1조~제3조, 제11조, 제12조)
- 나. 기관명의 약칭을 3인칭(우리청→평택청)으로 변경(안 제2조~제6조, 제9조)
- 다. 준설토 투기장 사용가능 대상 검토를 위한 관련법 보완(안 제2조제9호, 제4조제1항제2호, 제4조제2항)
- 라. 「항만법」 개정에 따른 명칭 변경사항을 반영함(안 제3조)
- 마. 「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법」 제정에 따라 관련 변경사항을 반영함(안 제4조제3항, 제10조제2항)
- 바. 재검토기한 삭제(안 제12조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「항만법」, 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 운영지원과, 선원해사안전과, 항만물류과, 해양수산환경과, 항로표지과
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

「평택지방해양수산청 관할 준설토 투기장 관리지침」
일부개정(안)

2023년 09월 25일
평택지방해양수산청장

평택지방해양수산청 관할 준설토 투기장 관리지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "평택지방해양수산청 관할 준설토 투기장 관리지침"을 "평택지방해양수산청 관할 준설토 투기장 관리 예규"로 한다.

제1조 중 "지침은"을 "예규는"으로, "행하는데"를 "수행하는데"로 한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 "지침"을 "예규"로 하고, 같은 조 제1호 중 ""우리청""을 ""평택청""으로 하며, 같은 조 제2호 중 "우리청"을 "평택청"으로, 같은 조 제5호 중 "우리청"을 "평택청"으로, "인·허가"를 "인가·허가"로 하고, 같은 조 제6호, 제8호 및 제9호 중 "우리청"을 각각 "평택청"으로, 같은 호 중 관련법에 "「항만법」, 「어촌·어항법」, 「신항만건설 촉진법」, 「연안관리법」,"을 추가하고, "「마리나 항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」, 「전원개발 촉진법」"을 "「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」, 「전원개발촉진법」"으로 한다.

제3조의 제목 "(적용범위)"를 "(적용 범위)"로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 "지침은"을 "예규는"으로, "비관리청 항만공사 등으로 행하는"을 "비관리청 항만개발사업 등으로 수행하는"으로, "우리청

"을 "평택청"으로, "한하여"를 "한정하여"로 한다.

제4조제1항 각 호 부분 중 "우리청"을 "평택청"으로 하고, 같은 항 제2호 중 "「마리나 항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」"을 "「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」, 「어촌·어항법」"으로, "인·허가"를 "인가·허가"로 하며, 같은 조 제2항 단서 중 "사회적으로 미치는 영향이 크거나 국가 예산 절감이 도모되는 경우"를 "「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조의 공익사업으로 사회적으로 미치는 영향이 크거나 국가 예산 절감이 도모되는 경우"로 하며, 같은 조 제3항 본문 중 "「해양환경관리법」 제22조 및 같은 법 시행규칙 제11조제1항, 「수저준설토사 유효활용기준 등 규정」 제2조의2"를 "「해양환경관리법」 제22조 및 「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법」 제9조, 「준설물질의 활용 등에 관한 규정」 제2조"로 하고, 같은 항 단서 중 "단"을 "다만"으로, "우리청"을 "평택청"으로 한다.

제5조제1항 중 "우리청"을 "평택청"으로 하고, 같은 조 제2항 전단 및 같은 조 제4항 중 "행"을 각각 "수행"으로 한다.

제6조제2항 전단 중 "우리청"을 "평택청"으로, "행하는"을 "수행하는"으로, "행하여야"를 "수행하여야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "행하는"을 "수행하는"으로, "우리청"을 "평택청"으로 한다.

제8조제2항 본문 중 "「해양환경관리법」 제19조"를 "「해양환경관리법」 제19조"로 하고, 같은 항 단서 중 "「건설기술진흥법」 제45조"를 "「건설기술 진흥법」 제45조"로 하며, 같은 조 제3항 중 "「국고금관리법」 제12조"를 "「국고금 관리법」 제12조"로 하고,

같은 조 제4항 전단 중 "아니하면"을 "않으면"으로 하며, 같은 항 후단 중 "초과하여서는 아니"를 "초과해서는 안"으로 한다.

제9조제2항 전단 중 "우리청"을 "평택청"으로 하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 후단 중 "과반수이상"을 "과반수 이상"으로 한다.

제10조제2항 중 "「수저준설토사 유효활용기준 등 규정」"을 "「준설물질의 활용 등에 관한 규정」"으로 한다.

제11조제1항 중 "지침"을 "예규"로 하고, 같은 조 제2항 중 "지침에서 정하지 아니한"을 "예규에서 정하지 않은"으로 한다.

제12조를 삭제한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u>평택지방해양수산청 관할 준설토 투기장 관리지침</u>	<u>평택지방해양수산청 관할 준설토 투기장 관리 예규</u>
제1조(목적) 이 <u>지침</u>은 평택지방 해양수산청 관할 준설토 투기장 의 관리 및 사용에 따른 매립과 관련하여 이의 완료시까지 효율 적이고 체계적인 관리를 <u>행하는</u> <u>데</u> 목적이 있다. 제2조(용어의 정의) 이 <u>지침</u>에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “준설토”라 함은 평택지방해 양수산청(이하 “<u>우리청</u>”이라 하고, 그 장을 “청장”이라 한 다) 관할 해역에서 항만, 어항, 마리나항, 산업단지내 항만시 설, 발전소 취·배수 등의 개 발(유지·보수를 포함한다. 이 하 같다)·이용 등 공유수면 관리에 따라 발생하는 수저준 설토사(토석을 포함한다. 이하 같다)를 말한다. 2.“준설토 투기장”이라 함은 준	제1조(목적) -- <u>예규</u>는 ----- ----- ----- ----- <u>수행하</u> <u>는데</u> -----. 제2조(용어의 정의) -- <u>예규</u>----- ----- -----. 1. ----- ----- “<u>평택청</u>”----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1. -----

설토를 수용하기 위하여 우리청에서 평택·당진항 항계내에 조성한 호안 내측의 공간(이하 “투기장”이라 한다)을 말한다.

3. ~ 4. (생략)

5. “사업시행자”라 함은 개발·이용 및 공유수면 관리시 우리청(「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 해양수산부 포함)으로부터 인·허가를 득하고 이를 시행하는 사업 대표자로서 발주처가 우리청이 아닌 경우를 말한다.

6. “준설 및 매립계획”이라 함은 평택·당진항에서 발생이 예상되는 준설토의 시기별 발생량을 예측한 준설계획과 부지이용 계획을 고려한 투기장 매립 방안에 대하여 우리청에서 수립한 준설 및 매립계획을 말한다.

7. (생략)

8. “수토대”라 함은 우리청에서 조성한 투기장에 반입되는 준설토에 대하여 부과하는 비용을 말한다.

9. “관련법”이라 함은 우리청 관

----- “평택청”-----

3. ~ 4. (현행과 같음)

5. ----- 평택청-----
----- 인가·허가-----
----- 평택청이 -----.

6. -----

----- 평택청-----
-----.

7. (현행과 같음)

8. ----- 평택청-----

-----.

9. ----- 평택청 -----

할 해역에서 항만, 어항, 마리나항, 산업단지내 항만시설, 발전소 취·배수 등의 개발·이용 등 공유수면 관리와 관련한 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」, 「마리나 항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」, 「전원개발 촉진법」 등 각 개별법을 총칭하는 것을 말한다.

제3조(적용범위) 이 지침은 재정사업, 비관리청 항만공사 등으로 행하는 항만, 어항개발 등 각종 개발·이용 사업에 따라 발생하는 준설토 등의 처리를 위하여 「해양환경관리법」 제22조에 따라 우리청 관할 투기장을 사용하는 경우에 한하여 적용하되, 관계 상위 법령 등에서 따로 정한 경우에는 이에 따른다.

제4조(투기장의 사용) ① 청장은 「항만법」 등에 따라 우리청에서 재정사업으로 시행하는 사업을 위하여 조성한 투기장에 대해 다음의 각 호에 해당하는 경우 이를 사용하게 할 수 있다.

-- 「항만법」, 「어촌·어항법」, 「신항만건설 촉진법」, 「연안관리법」, -----
-----,
「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」, 「전원개발 촉진법」 -----
-----.

제3조(적용 범위) -- 예규는 ---
-, 비관리청 항만개발사업 등으로 수행하는 -----

----- 평택청 -----
----- 한정하여 -----

-----.

제4조(투기장의 사용) ① -----
----- 평택청 -----

-----.

1. 항계내에서 관련법에 따라
우리청의 인·허가를 득한 후
시행하는 사업 중 발생하는
준설토

2. 항계밖에서 「마리나 항만의
조성 및 관리 등에 관한 법
률」에 따라 인·허가(의제를
포함한다)를 받아 시행하는
국고지원 사업 중 발생하는
준설토

3. 항계밖에서 우리청 또는 해
양수산부 소속기관에서 시행
하는 사업 중 발생하는 준설토

② 항계밖에서 시행하는 각종
개발 및 이용과 관련된 사업으
로 제1항제2호 및 제3호의 경우
를 제외하고는 투기장을 사용할
수 없다. 다만, 사회적으로 미치
는 영향이 크거나 국가 예산 절
감이 도모되는 경우에는 제9조
의 투기장 관리위원회에서 별도
로 정할 수 있다.

③ 사업시행자는 투기장 사용
전 준설토 투기계획서와 「해양
환경관리법」 제22조 및 같은 법

1. -----
평택청-----

2. ----- 「마리나항만의 조
성 및 관리 등에 관한 법률」,
「어촌·어항법」-----
-----인가·허
가-----

3. ----- 평택청 -----

② -----

-----, 「공익사업을 위
한 토지 등의 취득 및 보상에
관한 법률」 제4조의 공익사업
으로 사회적으로 미치는 영향이
크거나 국가 예산 절감이 도모
되는 경우-----
-----.

③ -----
----- 「해양
환경관리법」 제22조 및 「해양

시행규칙 제11조제1항, 「수지준설토사 유효활용기준 등 규정」 제2조의2에 따른 오염도 기준 시험항목에 대한 성적서(공인기관) 등 우리 청에서 요구하는 제반서류를 제출하고 사전승인을 받아야한다. 단, 유지준설 사업은 우리청과 협의 하에 준설토를 투기할 수 있다.

제5조(투기장의 관리) ① 투기장
의 관리는 우리청에서 수립한
준설·매립계획을 고려하여 관
리하여야 하며, 여건 변화가 발
생할 경우에는 준설·매립계획
을 변경하여 관리할 수 있다.

② 투기장의 호안시설물은 조위에 따른 손상 발생에 대비하여 보강예산을 확보하여 필요한 조치를 행하여야 한다. 이 경우 계측기 등을 설치하여 모니터링할 수 있다.

③ (생략)

④ 청장은 투기장을 조성하는 경우 호안 등 구조물의 적정한 관리를 위하여 「항만법」에 따른 시설물의 안전점검을 행하여야 한다.

제6조(투기장의 해충방역) ① (생)

폐기물 및 해양오염퇴적물 관리
법」 제9조, 「준설물질의 활용
등에 관한 규정」 제2조-----

----- . 다만,

----- 평택청 -----
----- .

제5조(투기장의 관리) ① -----

----- 평택청 -----

②

수행

③ (현행과 같음)

④

수행

제6조(투기장의 해충방역) ① (현

략)

② 제1항의 방역작업은 우리청 사업기간 중에는 우리청에서 주관하고, 사업시행자가 행하는 사업기간 중에는 사업시행자가 주관하여 이를 행하여야 한다. 이 경우 사업기간은 투기일부터 완료 후 6개월까지로 한다.

③ 사업시행자는 사업기간 중 발생한 해충과 관련한 방역작업을 행하는 경우 이의 시행 전·후의 방역계획 및 결과를 우리청에 보고하여야 한다.

제8조(수토대의 납부) ① (생략)

② 제1항에 따른 수토대(受土代)의 산정은 준설토 투기가 완료된 시점을 기준으로 「해양환경관리법」 제19조의 해양환경 개선부담금 부과를 고려하여 작성한 별표 2에 따라 정하고, 체적변화율은 전문기관의 시험성적서 기준에 따른다. 다만, 사업의 종류 및 규모에 따라 시험성적서 제출이 어렵다고 판단되는 토사에 대하여는 「건설기술진흥법」 제45조에 따른 표준품셈에 따른 체적변화율을 적용할

행과 같음)

② ----- 평택청
----- 평택청-----
----- 수행
하는 -----
----- 수행하여야
----. -----
-----.

③ -----

-- 수행하는 -----
----- 평택
청-----.

제8조(수토대의 납부) ① (현행과 같음)

② -----

----- 「해양환경관리법」 제19조-----

-----.

----- 「건설기술진흥법」 제45조-----

수 있다.

③ 수토대(受土代)는 「국고금관리법」 제12조에 따라 이를 국고에 수납한다.

④ 납부의무자가 납부기한까지 수토대를 내지 아니하면 그 납부기한의 다음 날부터 납부한 날까지의 기간에 대하여 1일당 체납된 부담금의 1천분의 1에 해당하는 금액을 가산금으로 징수한다. 이 경우 가산금은 체납된 부담금의 100분의 3을 초과하여서는 아니 된다.

제9조(투기장 관리위원회) ① (생략)

② 위원회는 위원장 1인을 포함하여 7인으로 구성하되, 청장을 위원장으로 하고 우리청 각 부서장을 위원으로 한다. 이 경우 간사는 항만건설과 주무계장으로 한다.

③ 위원장은 다음 각 호의 사항을 심의·의결하고자 하는 경우 위원회를 소집하여야 한다. 이 경우 의결 정족수는 과반수이상 출석에 과반수이상의 찬성으로 한다.

1. ~ 3. (생략)

-----.

③ ----- 「국고금 관리법」 제12조-----

-----.

④ -----

----- 않으면 -----

-----.

----- 초과

해서는 안 -----.

제9조(투기장 관리위원회) ① (현행과 같음)

② -----

----- 평택청 -----

-----.

-----.

③ -----

-----.

----- 과반수 이상

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

제10조(투기장 준설토의 활용 등) ① (생 략) ② 투기장내 준설토 및 제1항의 육상토사 등을 재활용하고자 하는 경우 「수저준설토사 유효활용기준 등 규정」에 따른다. 제11조(기타) ① 이 <u>지침</u>의 주관 부서는 항만건설과로 한다. ② 이 <u>지침</u>에서 정하지 아니한 일부 사항에 대해서는 사업시행자가 투기장 사용을 요청하는 경우 이를 검토하여 부대조건으로 정할 수 있다. 제12조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 <u>지침</u>을 시행한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 <u>지침</u>의 폐지·개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 <u>2023년 6월 30일까지</u>로 한다.	제10조(투기장 준설토의 활용 등) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- 「<u>준설물질의 활용 등에 관한 규정</u>」-----. 제11조(기타) ① -- <u>예규</u>----- -----. ② -- <u>예규에서 정하지 않은</u> -- ----- ----- ----- -----. <u><삭 제></u>
--	--